

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о возврате обеспечительного платежа

г. Москва

01 июня 2026 года

Настоящим довожу до Вашего сведения, что между мной и Вами был заключен договор аренды квартиры по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78, номер договора АР-2024/01, зарегистрированный 01.05.2024 года.

Срок аренды указанного жилого помещения составил с 01.05.2024 по 30.04.2026 гг., общая продолжительность аренды составила 1 год и 1 месяц. По условиям вышеуказанного договора аренды я внесла обеспечительный платеж в размере 55000 рублей.

При выезде из арендуемого жилья мною была составлена соответствующая опись состояния имущества, согласно которой состояние квартиры соответствует состоянию на момент въезда, а именно: паркет имеет царапины, указанные ранее в акте приема-передачи при заезде. На текущий момент новых повреждений паркета не обнаружено.

Согласно статье 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекращён. Согласно статьям 622 и 616 Гражданского кодекса Российской Федерации после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество, а все иные обязательства сторон, в том числе по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются. Лицо, без законных оснований удерживающее чужие денежные средства, обязано их вернуть (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). За незаконное удержание денежных средств начисляются проценты по ключевой ставке Банка России (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании вышеизложенного прошу Вас возвратить обеспечительный платёж в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения

настоящей претензии.

В случае неисполнения данного требования в установленный срок буду вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, процентов за неправомерное удержание денежных средств, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Приложение:

Копия акта приема-передачи квартиры при заезде;

Копии квитанций об оплате аренды за весь период проживания.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____